



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00000200 2026

Tocache, 04 FEB. 2026

VISTO, el Memorando N° 1166-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 14 de noviembre de 2025, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el Expediente Judicial N° 00169-2015-0-2209-JM-CI-01, a favor de MARIA ELIZABETH ROMAN ESPINOZA, con DNI. N° 01001445, y demás documentos adjuntos, con un total de cincuenta y uno (51) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6841-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000002002026

N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20, 25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



Que mediante oficio N° 5136-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 03 de noviembre del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 19 de fecha 01 de marzo de 2023, mediante el cual el Juzgado Civil de Tocache **Resuelve: Declarar Nula Resolución Jefatural N°0523-2019-GRSM/DRE-DO-00-UE-303 de fecha 31 de julio del 2019, declara IMPROCEDENTE** la observación formulada por la OFICINA DE OPERACIONES UNIDAD EJECUTORARA 303 EDUCACION ALTO HUALLAGA respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en **Informe Pericial N° 0085-2022-HHP/EML-CSJSM** de fecha 27 de mayo del año 2022, **Requiere** a la UGEL-Tocache cumplir con **efectuar la liquidación** de los montos calculados dando estricta observancia de la sentencia de vista; Y, de los fundamentos de la presente resolución.



Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 2974-2025-GRSM/DRE de fecha 29 de agosto del 2025, **RESUELVE RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 000523-2019 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303, de fecha 31 de julio de 2019, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de MARIA ELIZABETH ROMAN ESPINOZA, por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación desde noviembre de 1991 hasta el 25 de noviembre de 2012, la suma de TRECE MIL CIENTO NOVENTA CON 68/100 SOLES (S/ 13,190.68); mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 19 de fecha 01 de marzo de 2023, asignada en el expediente judicial N° **00169-2015-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 19 de fecha 01 de marzo de 2023, asignada en el expediente judicial N° **00169-2015-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.

Que, con Memorandum N° 1166 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, se autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el expediente judicial N° **00169-2015-0-2209-JM-CI-01**, para



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00000200 2026

reconocimiento de pago por devengado generado del 30% de la remuneración total o integra e intereses legales, a favor del administrado **MARIA ELIZABETH ROMAN ESPINOZA**, Con **Informe N° 0230-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM** de fecha 13 de noviembre de 2025, solicita autorización, aprobación y emisión de Resolución Directoral sobre reconocimiento de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 0085-2022-HHP/EML- CSJSM** de fecha 27 de mayo del 2022. En respuesta a lo dispuesto en la Resolución N° 15, de fecha 16 de febrero del 2022.

Que, respecto a los Intereses Legales, es la obligación que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de derechos laborales, bajo los lineamientos previstos en el artículo 3° de la Ley N° 25920, que establece que el interés laboral se devenga sobre el monto adeudado a partir del día siguiente de que se venció la obligación, hasta el día del pago total del mismo; Asimismo el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, el referido interés no es capitalizable.



Que, por mandato Judicial materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el **expediente judicial N° 00169-2015-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 05 de fecha 2 de marzo del 2017, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, resuelve declara FUNDADA la demanda interpuesta por **MARIA ELIZABETH ROMAN ESPINOZA**; contra la UGEL Tocache y Dirección Regional de Educación San Martín, y Procurador Público del Gobierno Regional de San Martín; en consecuencia, declarase NULA la Resolución Jefatural N° 00578-2014 GRSM-DRE /DO-OO-UE-303 del 29 de agosto de 2014 y de la Resolución Directoral Regional N° 1508--2017-GRSM/DRESM de fecha 7 de Agosto de 2015. En consecuencia, Ordenó que la Unidad de Gestión Educativa local de Tocache emita nueva Resolución administrativa, Disponiendo se pague a la demandante **ELIZABETH ROMAN ESPINOZA**; la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de su remuneración total o integra de la accionante. Y que se RECONOZCASE al demandante tantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce los montos pagados que ha percibido. beneficio que deberá concederse en su oportunidad a la accionante hasta el 25 de noviembre del 2012. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 10 de fecha 19 de octubre de 2017, que **CONFIRMA** la sentencia apelada de primera instancia, contenida en la Resolución N° 5 de fecha 2 de marzo del 2017, que declara fundada la demanda, y en consecuencia, ordena a la entidad demandada, expida nueva resolución administrativa disponiendo el abono del reintegro a la parte demandante de la Bonificación



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00000200 2026

Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, más intereses legales. PRECISARON que para el cálculo dicha bonificación especial por preparación de clases y evaluación, **los periodos computables como profesor de aula, desde el mes de noviembre 1991 hasta el 25 de noviembre de 2012**; en los seguidos por MARIA ELIZABETH ROMAN ESPINOZA con la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otro.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el **Informe Pericial N° 0085-2022- HHP/EML- CSJSM, de fecha 27 de mayo del 2022**, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

En merito a lo expuesto La oficina de Asesoramiento recomienda PROCEDER con emitir nueva Resolución directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 0085-2022- HHP/EML- CSJSM, de fecha 27 de mayo del 2022**, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Sesenta y Cinco Mil Quinientos Veinticuatro con 35 / 100 soles (S/ 65,524.35)** e Intereses Legales la suma de **Treinta y dos Mil Trescientos Treinta y Uno con 17/100 soles (S/ 32,331.17)**, haciendo un total de **Noventa y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con 52/100 soles (S/ 97,855.52)**; a favor de la administrada MARIA ELIZABETH ROMAN ESPINOZA.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como crédito devengado, contenido en el **Informe Pericial N° 0085-2022- HHP/EML- CSJSM de fecha 27 de mayo del 2022**, que consiste en el cálculo de los adeudos del reintegro por preparación de clases y evaluación, más los respectivos intereses legales a favor de la administrada MARIA ELIZABETH ROMAN ESPINOZA con DNI. N° 01001445, por el pago de liquidación de devengados por el monto de **Sesenta y Cinco Mil Quinientos Veinticuatro con 35 / 100 soles (S/ 65,524.35)** e Intereses



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°00000200 2026

Legales la suma de Treinta y dos Mil Trescientos Treinta y Uno con 17/100 soles (S/ 32,331.17), haciendo un total de Noventa y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con 52/100 soles (S/ 97,855.52), los periodos computables como profesor de aula, desde el mes de noviembre 1991 hasta el 25 de noviembre de 2012, más intereses legales Dando cumplimiento al décimo Segundo, décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 19 de la fecha 01 de marzo de 2023 asignada en el Expediente Judicial N° 00169-2015-0-2209-JM-CI-01. Emitido ante el Juzgado mixto - sede Tocache y lo autorizado con Resolución directoral regional N° 2974-2025-GRSM/DRE.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
MARIA ELIZABETH ROMAN ESPINOZA	N° 00169-2015-0-2209-JM-CI-01	N° 0085-2022-HHP/EML- CSJSM de fecha 27 de mayo del 2022	S/ 65,524.35	S/ 32,331.17	S/ 97,855.52



ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución jefatural N° 0523-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 31 de julio del 2019, reconocido a favor de MARIA ELIZABETH ROMAN ESPINOZA generados por la indebida aplicación del DS.051-91-PCM.



ARTÍCULO TERCERO: EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial que corresponde; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias de acuerdo a Ley, para su conocimiento demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

